

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ

MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

GV: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

PHẦN 1: CÂU HỎI NGẮN (10 câu × 0,25 điểm)

Phần này trong đề thi có 10 câu x 0.25 = 2,5 điểm (SV trả lời ngắn gọn). Ví dụ: Câu 6: bắt buộc.

Câu 1: Chủ thể nào có quyền lập hiến ở Việt Nam?

Trả lời: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp (Căn cứ **Điều 69 Hiến pháp 2013**).

Câu 2: Bộ Quốc phòng là cơ quan trực thuộc Quốc hội, Chính phủ hay Bộ Chính trị?

Trả lời: Trực thuộc Chính phủ (Bộ Quốc phòng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng theo quy định của **Luật Tổ chức Chính phủ**).

Câu 3: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất là gì?

Trả lời: Hiến pháp (Căn cứ **Điều 119 Hiến pháp 2013**).

Câu 4: Cơ quan nào sau đây là cơ quan ngang bộ: Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

Trả lời: Thanh tra Chính phủ (Căn cứ **Luật Tổ chức Chính phủ**).

Câu 5: Quan hệ pháp luật phát sinh khi nào?

Trả lời: Khi hội đủ 3 điều kiện: Có quy phạm pháp luật điều chỉnh, có chủ thể đủ năng lực tham gia và có sự kiện pháp lý xảy ra.

Câu 6: Trong tố tụng dân sự, hòa giải là bắt buộc hay không bắt buộc?

Trả lời: Hòa giải là thủ tục bắt buộc trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm (trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được căn cứ **Điều 205, Điều 206 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015**).

Câu 7: Người từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự như thế nào?

Trả lời: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố mất, hạn chế hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi căn cứ **Điều 20 Bộ luật Dân sự 2015**).

Câu 8: A (18 tuổi) bị bệnh tâm thần, cha mẹ đã chết, ai là người thay mặt A thực hiện thủ tục nhận di sản thừa kế?

Trả lời: Người giám hộ (Người giám hộ đương nhiên hoặc người giám hộ được cử căn cứ **Điều 53, Điều 54 Bộ luật Dân sự 2015**).

Câu 9: Sự kiện ông B chết làm chấm dứt quan hệ gì và phát sinh quan hệ gì?

Trả lời: Chấm dứt các quan hệ pháp luật nhân thân của ông B (ví dụ: quan hệ hôn nhân) và **phát sinh** quan hệ pháp luật tài sản (quan hệ thừa kế).

Câu 10: C thuê nhà nhưng không trả tiền 3 tháng, hành vi này thuộc loại vi phạm pháp luật nào?

Trả lời: Vi phạm pháp luật dân sự (Cụ thể là vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong Hợp đồng thuê tài sản).

Câu 11: Chủ tịch nước ban hành loại văn bản nào trong các loại: Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Hiến pháp?

Trả lời: Lệnh (Căn cứ Điều 100 Hiến pháp 2013).

Câu 12: Chính phủ là cơ quan gì trong bộ máy nhà nước Việt Nam?

Trả lời: Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội (Căn cứ Điều 94 Hiến pháp 2013).

Câu 13: Quốc hội có nhiệm kỳ bao nhiêu năm?

Trả lời: 5 năm (Căn cứ Điều 71 Hiến pháp 2013).

Câu 14: Nguyên thủ quốc gia của Việt Nam là ai?

Trả lời: Chủ tịch nước (Căn cứ Điều 86 Hiến pháp 2013).

Câu 15: Hiến pháp Việt Nam đã trải qua mấy lần ban hành/sửa đổi?

Trả lời: Đã có 5 bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992 - sửa đổi 2001, và 2013).

Câu 16: Quan hệ pháp luật gồm những yếu tố cơ bản nào?

Trả lời: Gồm 3 yếu tố: Chủ thể, Khách thể và Nội dung (quyền và nghĩa vụ chủ thể).

Câu 17: Pháp luật là gì?

Trả lời: Là hệ thống các quy tắc xử sự chung, do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Câu 18: Nhà nước là gì?

Trả lời: Là tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt của giai cấp thống trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và quản lý xã hội.

Câu 19: Tòa án nhân dân có chức năng gì?

Trả lời: Cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp (Căn cứ Điều 102 Hiến pháp 2013).

Câu 20: Vi phạm hành chính là gì?

Trả lời: Là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm (Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Câu 21: Người chưa đủ 6 tuổi có năng lực hành vi dân sự không?

Trả lời: Không có năng lực hành vi dân sự. Mọi giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi đều phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện (Căn cứ Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015).

Câu 22: Giao dịch dân sự vô hiệu là gì?

Trả lời: Là giao dịch không có giá trị pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự từ thời điểm xác lập do không đáp ứng đủ các điều kiện có hiệu lực (Căn cứ Điều 122 Bộ luật Dân sự 2015).

Câu 23: Thừa kế theo pháp luật được áp dụng khi nào?

Trả lời: Khi không có di chúc, di chúc không hợp pháp, người thừa kế theo di chúc chết trước/chết cùng thời điểm với người lập di chúc, hoặc họ từ chối/không có quyền hưởng di sản (Căn cứ Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015).

Câu 24: Quy phạm pháp luật gồm những bộ phận nào?

Trả lời: Gồm 3 bộ phận: Giả định, Quy định, Chế tài.

Câu 25: Thế nào là trách nhiệm pháp lý?

Trả lời: Là sự bắt buộc phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi do Nhà nước quy định đối với chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 26: Pháp luật có những đặc điểm cơ bản nào?

Trả lời: Tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực nhà nước (cưỡng chế), và tính hệ thống, chặt chẽ về hình thức.

Câu 27: T có quyền bán tài sản của người khác khi được mượn không?

Trả lời: Không. Người mượn chỉ có quyền sử dụng, **không có quyền định đoạt** (như đem bán) tài sản đó (trừ trường hợp được chủ sở hữu ủy quyền hợp pháp).

Câu 28: Bộ luật Hình sự điều chỉnh những quan hệ nào?

Trả lời: Quan hệ xã hội phát sinh giữa **Nhà nước** và **người phạm tội** hoặc **pháp nhân thương mại phạm tội** khi có hành vi phạm tội xảy ra.

Câu 29: Vi phạm kỷ luật là gì?

Trả lời: Là hành vi có lỗi vi phạm các **quy tắc kỷ luật, nội quy, quy chế** lao động, học tập của cơ quan, tổ chức.

Câu 30: Hình thức thực hiện pháp luật gồm những loại nào?

Trả lời: Có 4 hình thức: **Tuân thủ** pháp luật, **Thi hành** pháp luật, **Sử dụng** pháp luật và **Áp dụng** pháp luật.

PHẦN 2: BÀI TẬP

Phần này trong đề thi có 2 bài tập.

Bài tập 1

Năm 2000, Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt – Nga tại Dung Quất, Quảng Ngãi ký hợp đồng mua một tàu vận tải trọng tải 500.000 tấn của Công ty H (quốc tịch Hàn Quốc) với giá 2 triệu USD, với điều kiện tàu phải đạt tình trạng “mới 80%”. Đúng thời hạn, Công ty H đã giao tàu có chứng nhận đăng kiểm thể hiện tàu còn mới 80%, và Công ty Việt – Nga đã thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng. Năm 2001, trong chuyến vận tải đầu tiên đến Singapore, tàu bị cơ quan hàng hải quốc tế tạm giữ và không cho phép lưu hành do đã hết hạn sử dụng. Công ty Việt – Nga khởi kiện Công ty H ra trọng tài thương mại quốc tế.

Câu hỏi:

a) Bên nào sẽ thắng kiện? (1,0 điểm)

Trả lời: Bên **Công ty Việt - Nga** sẽ thắng kiện.

b) Lý do bên còn lại bị thua kiện? (2,5 điểm)

Trả lời: Công ty H đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Cụ thể, thỏa thuận hợp đồng quy định tàu phải đạt tình trạng "mới 80%", nhưng trên thực tế tàu đã hết hạn sử dụng. Giấy đăng kiểm chỉ là hành vi lừa dối, che giấu tình trạng thực tế của hàng hóa. Việc vi phạm nghĩa vụ giao hàng đúng chất lượng đã cam kết là căn cứ để Công ty H thua kiện theo pháp luật thương mại.

Bài tập 2

Ông P kết hôn với bà Q, có 2 con chung là M và N. Trước khi kết hôn, ông P có 1 người con riêng là T. Trong thời kỳ hôn nhân, ông P và bà Q có tài sản chung trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, ông P có tài sản riêng là 1 căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng. Năm 2020, ông P chết không để lại di chúc.

Câu hỏi:

a) Xác định di sản thừa kế của ông P. (1,5 điểm)

Trả lời: Tài sản chung của vợ chồng là 3 tỷ đồng → Phần của ông P là 1,5 tỷ đồng. Tài sản

riêng của ông P là 1,5 tỷ đồng. Tổng di sản của ông P = 1,5 tỷ + 1,5 tỷ = 3 tỷ đồng (Căn cứ **Luật Hôn nhân và Gia đình 2014** và **Bộ luật Dân sự 2015**).

b) Xác định những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. (1 điểm)

Trả lời: Hàng thừa kế thứ nhất của ông P gồm có **4 người**: Bà Q (vợ), M và N (con chung), T (con riêng) (Căn cứ **Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015**).

c) Phân chia di sản theo quy định pháp luật. (1,5 điểm)

Trả lời: Ông P chết không để lại di chúc nên di sản được chia theo pháp luật. Di sản 3 tỷ đồng được chia đều cho 4 người ở hàng thừa kế thứ nhất. **Mỗi người nhận được: 3 tỷ / 4 = 750 triệu đồng.**

Bài tập 3:

A mượn của B 100 triệu đồng, thời hạn trả là 6 tháng. Đến hạn, A không trả dù có khả năng trả.

Câu hỏi:

a) Hành vi của A vi phạm loại quan hệ pháp luật nào? (1 điểm)

Trả lời: Quan hệ **pháp luật dân sự** (Cụ thể là vi phạm nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tài sản).

b) B có thể yêu cầu cơ quan nào giải quyết? (1 điểm)

Trả lời: B có thể khởi kiện ra **Tòa án nhân dân** có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

c) Trách nhiệm pháp lý A phải chịu là gì? (1 điểm)

Trả lời: **Trách nhiệm dân sự.** A buộc phải trả đủ nợ gốc và bồi thường thiệt hại (trả tiền lãi chậm trả đối với số tiền nợ gốc theo quy định tại **Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015**).

Bài tập 4:

C (20 tuổi) trộm cắp tài sản trị giá 5 triệu đồng của D.

Câu hỏi:

a) Hành vi của C có cấu thành tội phạm không? (1 điểm)

Trả lời: **Có cấu thành tội phạm.** Vì tài sản bị trộm cắp trị giá 5 triệu đồng (**lớn hơn mức 2 triệu đồng** cấu thành tội phạm theo khoản 1 Điều 173 BLHS 2015) và C đủ 20 tuổi (đã đạt độ tuổi có đủ năng lực trách nhiệm hình sự).

b) Xác định loại tội phạm và trách nhiệm pháp lý (1 điểm)

Trả lời: Tội **Trộm cắp tài sản**. Trách nhiệm pháp lý là **Trách nhiệm hình sự** (phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù) và **Trách nhiệm dân sự** (bồi thường/hoàn trả lại tài sản cho D).

c) Nếu C dưới 18 tuổi thì xử lý thế nào? (1 điểm)

Trả lời: - Nếu C từ **đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi**: Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự (vì người từ đủ 16 tuổi phải chịu TNHS về mọi tội phạm), nhưng được áp dụng **chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội** (giảm nhẹ, ưu tiên giáo dục).

- Nếu C **dưới 16 tuổi**: Trộm cắp 5 triệu thuộc khoản 1 (tội phạm ít nghiêm trọng), người dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội ít nghiêm trọng, mà sẽ bị **xử lý vi phạm hành chính** (Căn cứ **Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015**).

Bài tập 5:

Anh Đức và chị Bình kết hôn hợp pháp năm 1986 tại Ủy ban nhân dân phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hai người có hai con chung là Huy (sinh năm 1988) và Vân (sinh năm 1991). Do phát sinh mâu thuẫn vợ chồng, ngày 20/5/2015, chị Bình nộp đơn yêu cầu ly hôn tại Tòa án nhân dân Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tòa án đã thụ lý vụ án và đang trong quá trình hòa giải giữa các bên.

Ngày 20/6/2015, anh Đức bị tai nạn giao thông và qua đời, không để lại di chúc. Trong thời

kỳ hôn nhân, anh Đức và chị Bình có khối tài sản chung trị giá 2 tỷ đồng; đồng thời, hai người có khoản nợ chung 800 triệu đồng vay của Ngân hàng OceanBank để mở cửa hàng văn phòng phẩm.

Câu hỏi:

a) Chị Bình có được hưởng thừa kế di sản của anh Đức hay không? Biết rằng sau khi anh Đức qua đời 1 năm, chị Bình đã kết hôn với người khác và chưa có con. (1 điểm)

Trả lời: Có được hưởng. Mặc dù đang trong quá trình giải quyết ly hôn, bản án/quyết định ly hôn chưa có (Tòa đang hòa giải), nên khi anh Đức mất, chị Bình **vẫn là vợ hợp pháp**. Việc tái giá sau khi chồng mất không làm mất quyền thừa kế di sản của người chồng trước (Căn cứ **Điều 655 Bộ luật Dân sự 2015**).

b) Hãy xác định và phân chia di sản của anh Đức theo quy định của pháp luật về thừa kế, biết rằng:

- Anh Đức có tài sản riêng trước khi kết hôn là một căn nhà tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh trị giá 1 tỷ đồng;
- Anh Đức có một người con riêng là Hùng (sinh năm 1980) trước khi kết hôn với chị Bình;
- Cha của anh Đức đã mất năm 1990, hiện mẹ của anh Đức vẫn còn sống. (3 điểm)

Trả lời:

- **Xác định tài sản:** Nửa tài sản chung = 1 tỷ đồng. Tài sản riêng = 1 tỷ đồng. Tổng tài sản của anh Đức để lại là **2 tỷ đồng**.
- **Xác định nghĩa vụ tài sản:** Một nửa số nợ chung = **400 triệu đồng** (nghĩa vụ phải thanh toán trước khi chia di sản theo **Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015**).
- **Di sản ròng để chia thừa kế:** 2 tỷ - 400 triệu = **1,6 tỷ đồng**.
- **Hàng thừa kế thứ nhất gồm 5 người:** Mẹ anh Đức, Chị Bình (vợ), Huy, Vân (con chung), Hùng (con riêng) (Căn cứ **Điều 651 BLDS 2015**).
- **Phân chia:** Di sản chia đều cho 5 người. Mỗi người nhận được: **1,6 tỷ / 5 = 320 triệu đồng**.

Bài tập 6:

Công ty A ký hợp đồng bán cho Công ty B 1.000 tấn thép với giá 10 tỷ đồng, giao hàng trong tháng 6/2024. Khi đến hạn, Công ty A chỉ giao 600 tấn và không có lý do chính đáng.

Câu hỏi:

a) Hành vi của Công ty A có vi phạm hợp đồng không? (1 điểm)

Trả lời: Có vi phạm hợp đồng. Công ty A đã vi phạm **nghĩa vụ giao hàng** (giao thiếu số lượng 400 tấn thép) đúng thời hạn đã thỏa thuận.

b) Công ty B có những quyền gì trong trường hợp này? (1 điểm)

Trả lời: Công ty B có quyền: Yêu cầu Công ty A **giao đủ hàng**, áp dụng chế tài **phạt vi phạm** hợp đồng (nếu có thỏa thuận), yêu cầu **bồi thường thiệt hại**, hoặc **hủy bỏ hợp đồng** đối với phần hàng giao thiếu (Căn cứ **Luật Thương mại 2005**).

c) Trách nhiệm pháp lý mà Công ty A phải chịu? (1 điểm)

Trả lời: Trách nhiệm dân sự/thương mại (Chịu phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại cho Công ty B do hành vi vi phạm gây ra).

Bài tập 7:

E điều khiển xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Câu hỏi:

a) Đây là loại vi phạm pháp luật gì? (1 điểm)

Trả lời: Vi phạm hành chính (trong lĩnh vực giao thông đường bộ).

b) Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? (1 điểm)

Trả lời: Cảnh sát giao thông, Ủy ban nhân dân các cấp (Căn cứ **Luật Xử lý vi phạm hành chính**).

c) Hình thức xử lý có thể áp dụng? (1 điểm)

Trả lời: Xử phạt chính bằng Phạt tiền. Có thể kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là **tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe** có thời hạn.

Bài tập 8:

F ký hợp đồng mua bán với G nhưng bị lừa dối khi ký hợp đồng.

Câu hỏi:

a) Hợp đồng có hiệu lực không? (1 điểm)

Trả lời: Không có hiệu lực. Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối.

b) Căn cứ pháp lý? (1 điểm)

Trả lời: Điều 127 Bộ luật Dân sự 2015 (Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép).

c) Hậu quả pháp lý của giao dịch đó? (1 điểm)

Trả lời: Giao dịch không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự từ thời điểm xác lập. Các bên **khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau** những gì đã nhận. Bên có lỗi (G) phải **bồi thường thiệt hại** cho F (Căn cứ **Điều 131 BLDS 2015**).

Bài tập 9:

H làm việc tại công ty X nhưng không ký hợp đồng lao động. Sau 6 tháng bị cho nghỉ việc không lý do.

Câu hỏi:

a) Công ty X có vi phạm pháp luật không? (1 điểm)

Trả lời: Có vi phạm. Vi phạm việc **không giao kết hợp đồng lao động** bằng văn bản và **đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật** (không có lý do chính đáng, không báo trước) theo **Bộ luật Lao động 2019**.

b) H có quyền yêu cầu gì? (1 điểm)

Trả lời: H có quyền yêu cầu Công ty X nhận lại làm việc; trả tiền lương, đóng BHXH cho những ngày không được làm việc; **bồi thường** ít nhất 2 tháng tiền lương theo HDLD; và trả trợ cấp thôi việc (nếu H không muốn tiếp tục làm).

c) Cơ quan nào giải quyết? (1 điểm)

Trả lời: Hòa giải viên lao động, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân.

Bài tập 10:

I xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng.

Câu hỏi:

a) Đây là vi phạm gì? (1 điểm)

Trả lời: Vi phạm hành chính (trong lĩnh vực trật tự xây dựng).

b) Hình thức xử phạt? (1 điểm)

Trả lời: Hình thức xử phạt chính là Phạt tiền.

c) Có bị buộc tháo dỡ không? (1 điểm)

Trả lời: Có. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là **buộc tháo dỡ** công trình vi phạm (nếu hết thời hạn mà không bổ sung được giấy phép hoặc không phù hợp quy hoạch).

Bài tập 11:

Ông K chết không để lại di chúc, có vợ và 3 người con.

Câu hỏi:

a) Áp dụng thừa kế theo pháp luật hay di chúc? (1 điểm)

Trả lời: Áp dụng thừa kế **theo pháp luật** (Vì ông K chết không để lại di chúc theo **Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015**).

b) Xác định hàng thừa kế (1 điểm)

Trả lời: **Hàng thừa kế thứ nhất** gồm 4 người: Vợ và 3 người con.

c) Nguyên tắc chia di sản (1 điểm)

Trả lời: Những người ở cùng một hàng thừa kế được hưởng phần di sản **bằng nhau** (chia đều).

Bài tập 12:

M cố ý gây thương tích cho N với tỷ lệ thương tật 15%.

Câu hỏi:

a) Có cấu thành tội phạm không? (1 điểm)

Trả lời: **Có cấu thành tội phạm**. Hành vi cố ý gây thương tích với tỷ lệ 15% đã **vượt mức quy định tối thiểu 11%** để truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Thuộc loại tội gì? (1 điểm)

Trả lời: Tội **Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác** (Căn cứ **Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015**).

c) Trách nhiệm pháp lý có thể áp dụng? (1 điểm)

Trả lời: **Trách nhiệm hình sự** (phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù) và **Trách nhiệm dân sự** (bồi thường chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và tổn thất tinh thần cho N).

Bài tập 13:

K (25 tuổi) dùng dao đe dọa để chiếm đoạt tài sản của L trị giá 20 triệu đồng.

Câu hỏi:

a) Xác định hành vi của K có cấu thành tội phạm không? (1 điểm)

Trả lời: **Có cấu thành tội phạm**.

b) Nếu có, xác định tội danh. (1,5 điểm)

Trả lời: Tội **Cướp tài sản** (Căn cứ **Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015**).

c) Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm. (1,5 điểm)

Trả lời:

- **Khách thể:** Xâm phạm đồng thời quyền sở hữu tài sản (20 triệu đồng) và quyền nhân thân (tính mạng, sức khỏe) của anh L.
- **Chủ thể:** K đủ 25 tuổi, có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ.
- **Mặt khách quan:** Có hành vi **đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc** (dùng dao đe dọa) làm cho L lâm vào tình trạng không thể chống cự nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
- **Mặt chủ quan:** Lỗi **cố ý trực tiếp** với mục đích chiếm đoạt bằng được tài sản.

Bài tập 14:

Ông X xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Câu hỏi:

a) Hành vi của ông X thuộc loại vi phạm pháp luật nào? (1 điểm)

Trả lời: Vi phạm hành chính (trong lĩnh vực đất đai - hành vi sử dụng đất sai mục đích).

b) Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? (1 điểm)

Trả lời: Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường.

c) Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả có thể áp dụng? (2 điểm)

Trả lời: Xử phạt hành chính bằng Phạt tiền. Biện pháp khắc phục hậu quả là **buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu** của đất trước khi vi phạm (tức là buộc tháo dỡ nhà ở, trả lại nguyên trạng đất nông nghiệp).

Bài tập 15:

Chị H làm việc tại Công ty Y theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Công ty Y đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do "tái cơ cấu" nhưng không báo trước.

Câu hỏi:

a) Việc chấm dứt hợp đồng của Công ty Y có hợp pháp không? (1,5 điểm)

Trả lời: Không hợp pháp. Công ty đã vi phạm thời hạn **báo trước** (đối với HĐLĐ không xác định thời hạn phải báo trước ít nhất 45 ngày). Ngoài ra, nếu lấy lý do "tái cơ cấu", công ty phải xây dựng phương án sử dụng lao động và trao đổi với tổ chức đại diện người lao động, không được đơn phương tùy tiện (Căn cứ **Bộ luật Lao động 2019**).

b) Quyền lợi của chị H trong trường hợp này? (1,5 điểm)

Trả lời: Chị H có quyền yêu cầu nhận lại làm việc; được trả tiền lương, đóng BHXH những ngày không được làm việc; được bồi thường ít nhất 2 tháng tiền lương; và bồi thường thêm một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước.

c) Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp? (1 điểm)

Trả lời: Hòa giải viên lao động hoặc Tòa án nhân dân (tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thể khởi kiện trực tiếp ra Tòa án không bắt buộc qua hòa giải).

Bài tập 16:

A vay của B 200 triệu đồng, có thỏa thuận trả sau 1 năm. Đến hạn, A không trả và bỏ trốn.

Câu hỏi:

a) Xác định quan hệ pháp luật phát sinh. (1 điểm)

Trả lời: Ban đầu là Quan hệ pháp luật dân sự (Hợp đồng vay tài sản).

b) Hành vi của A có thể bị xử lý theo pháp luật dân sự hay hình sự? (1,5 điểm)

Trả lời: Có thể bị xử lý Hình sự. Hành vi vay mượn sau đó **bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản** (200 triệu đồng) đã có dấu hiệu cấu thành tội **Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản** (Căn cứ **Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015**).

c) B có thể áp dụng những biện pháp pháp lý nào để bảo vệ quyền lợi? (1,5 điểm)

Trả lời: B có thể làm Đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan Công an có thẩm quyền để điều tra hành vi hình sự của A; đồng thời yêu cầu A **bồi thường dân sự** (trả lại 200 triệu) trong vụ án hình sự đó. (Nếu cơ quan điều tra xác định chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, B có thể nộp đơn **Khởi kiện dân sự** ra Tòa án nhân dân).

Chúc mấy cục zàng thi tốt!